

numero

EstEnergy S.p.A. propone l'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per usi non domestici, secondo i termini previsti nella presente Proposta e negli allegati che ne costituiscono parte integrante: "Allegato 1", "Allegato 2", "Condizioni generali di contratto" (MOD_EE_CGC_LIGHT_24_10), "Pagamento e invio della bolletta" (MOD_EE_SEPA_LIGHT_24_10).

Ragione Sociale

Indirizzo Sede Legale

Comune Provincia CAP

Indirizzo PEC

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

Gruppo IVA Data adesione

Nome e Cognome del legale rappresentante

Nato a il Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | |

Tipo e n° documento Emesso da In data

Telefono Indirizzo E-mail Fax

(Compilare nel caso in cui il Cliente abbia attivo uno o più contratti con società del Gruppo HERA)

Codice Cliente

Invio documentazione via e-mail ☐

Amministratore Delegato

Dr.ssa Isabella Malaqoli

Salvo Muzio

riferimento proposta numero

Il sottoscritto accetta la proposta di EstEnergy S.p.A. di attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per usi non domestici, secondo i termini previsti nella Proposta e negli allegati che ne costituiscono parte integrante: "Offerta economica EstEnergy per i servizi energetici", "Condizioni generali di contratto", "Scheda tecnica di fornitura" (una per ogni sede per cui si richiede l'attivazione della fornitura) (MOD_EE_CGC_LIGHT_24_10).

[illegible]

Con l'accettazione della proposta contrattuale, il Cliente rilascia ad EstEnergy S.p.A., apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto di fornitura gas naturale e/o energia elettrica in essere con l'attuale Fornitore di Gas e/o con l'attuale Fornitore di energia elettrica, per i punti di riconsegna e/o i punti di prelievo e/o indicati nell'Allegato 2 (ALLEGATO 2 OFFERTA LIGHT EE 21_07). A tal fine, il Cliente incarica EstEnergy SpA di effettuare le necessarie comunicazioni al SII.

Data Firma

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi dell'art. dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e conferisce/nega il consenso alle seguenti attività:

- effettuazione di contatti telefonici e comunicazioni elettroniche per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o, comunque, per finalità promozionali (lettera e delle "Finalità").

☐ Sì ☐ No

- svolgimento di attività volte all'analisi delle preferenze, abitudini e/o scelte di consumo dell'interessato, dallo stesso manifestate anche attraverso l'utilizzo delle digital properties del Titolare, al fine di offrire prodotti e servizi, compresi quelli di customer service, in linea con il profilo dell'interessato stesso (lettera f delle "Finalità").

☐ Sì ☐ No

Data Il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificamente i seguenti artt. delle Condizioni generali di contratto: Art. 3) Condizioni di fornitura; Art. 4) Oggetto - Decorrenza e Durata del contratto - Caratteristiche del punto di fornitura; Art. 5) Recesso unilaterale; Art. 6) Garanzie; Art. 7) Condizioni Economiche; Art. 8) Modalità di calcolo dei consumi; Art. 9) Fatturazione e pagamenti; Art. 10) Morosità e sospensione della fornitura per ritardo pagamento; Art. 11) Interessi di mora e ulteriori spese; Art. 12) Imposte; Art. 13) Forza maggiore; Art. 14) Utilizzo dei servizi energetici e divieto di rivendita; Art. 15) Consumi abusivi e sospensione della fornitura; Art. 16) Irregolare funzionamento del gruppo di misura; Art. 17) Impossibilità sopravvenuta; Art. 18) Risoluzione del contratto; Art. 19) Legge applicabile e foro competente; Art. 20) Comunicazioni; Art. 21) Contrasto tra contratto e normativa; Art. 22) Adeguamento e aggiornamento del contratto; Art. 23) Registrazione; Art. 24) Reclami e richieste informazioni; Art. 25) Livelli di qualità e indennizzi automatici; Art. 26) Trattamento dei dati personali; Art. 27) Disposizioni generali.

Data Il legale rappresentante

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- **"Arera"**: "Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina il settore elettrico e del gas naturale, istituita con legge n. 481/1995, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*, pubblicata in GU n. 270 del 18 novembre 1995 – Supplemento Ordinario n. 136;
- **"Accettazione della proposta contrattuale per l'attivazione dei servizi energetici"**: è il documento con il quale il Cliente accetta l'attivazione della fornitura dei servizi energetici proposta da EstEnergy;
- **"Addebito Diretto SEPA"**: è un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del Cliente di un'autorizzazione ad addebitare direttamente il conto corrente (mandato) ed attivato da EstEnergy che – a seguito del mandato firmato dal proprio cliente – avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria Banca (introdotto dal Regolamento Europeo n. 260/2012 - che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 - pubblicato nella GU del 30 marzo 2012);
- **"Allegato 1"**: allegato al presente contratto, contiene le Condizioni economiche di fornitura di energia elettrica;
- **"Allegato 2"**: allegato al presente contratto, contiene l'elenco dei Punti di fornitura del Cliente;
- **"Cliente"**: il soggetto, persona fisica o giuridica, così come identificato nella "Richiesta di attivazione servizi energetici";
- **"Contratto di dispacciamento"**: Contratto stipulato con Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
- **"Contratto di Distribuzione"**: contratto stipulato con il Distributore per l'erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
- **"Dispacciamento"**: è il servizio di dispacciamento di cui alla deliberazione dell'Arera 111/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- **"Distributore elettrico"**: è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione locale di energia elettrica, alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente;
- **"Distributore Gas"**: è il soggetto esercente l'attività di trasporto locale del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna al Cliente;
- **"Elementi di Dettaglio"**: sono le informazioni di dettaglio, contenute nella bolletta della sola fornitura GAS, relative agli importi fatturati, con l'indicazione dei prezzi unitari applicati per ogni voce di spesa e delle relative quantità, rese disponibili da EstEnergy su richiesta del Cliente;
- **"Fattura di chiusura"**: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra EstEnergy e il Cliente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale;
- **"Fattura di periodo"**: è ogni fattura successiva alla prima emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra venditore e cliente finale;
- **"Fatturazione anomala di consumi"**: si definisce anomala la fattura o la somma delle bollette, successiva/e ad un blocco di fatturazione o relativa/e al medesimo periodo di riferimento dei consumi, qualora emessa/e con cadenza inferiore alla periodicità di fatturazione prevista per il cliente dalla regolazione e di importo superiore al 150% dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi nei seguenti casi: a) basata su dati di misura rilevati o stimati che faccia seguito ad altre bollette basate su dati rilevati o stimati; b) contenente ricalcoli qualora sia intervenuta una modifica dei dati di misura per lettura precedentemente errata o per ricostruzione dei consumi; c) contenente ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo applicate; d) emessa successivamente ad un blocco di fatturazione; e) emessa per prima successivamente all'attivazione della fornitura, con valori anomali rispetto all'autolettura comunicata dal cliente prima della fatturazione o contestualmente alla presentazione di un reclamo;
- **"Fornitore"**: EstEnergy S.p.A., società autorizzata alla vendita di energia elettrica dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- **"Fornitura dei servizi energetici"**: la fornitura di gas e/o energia elettrica;
- **"Gas"**: gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane;
- **"Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e della fornitura di energia elettrica"**: azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del Cliente;
- **"Microimprese"**: sono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi

meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;

- **"Parti"**: EstEnergy ed il Cliente definiti congiuntamente;
- **"Piccole imprese"**: sono i clienti finali, diversi dai clienti domestici e dalle microimprese, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- **"Punto di riconsegna"** (d'ora in poi "PDR"): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;
- **"Punto di prelievo"** (d'ora in poi "POD"): punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente;
- **"Proposta contrattuale per l'attivazione dei servizi energetici"** (d'ora in poi "Proposta contrattuale"): è il documento con il quale EstEnergy propone al Cliente l'attivazione della fornitura dei servizi energetici;
- **"Servizio di Conciliazione"**: è l'organismo istituito dall'Arera con deliberazione 260/2012/E/com del 21.06.2012, gestito in avallimento dall'Acquirente Unico S.p.A., ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, iscritto nell'Elenco degli Organismi ADR istituito dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 141-decies del Codice del Consumo;
- **"Servizio di Default"**: è, in relazione al gas, il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;
- **"Servizio di maggior tutela"**: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici vulnerabili;
- **"Servizio a tutele graduali per le piccole imprese"**: è, in relazione all'energia elettrica, il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge n. 124/17, riservato alle piccole imprese connesse in bassa tensione ovvero alle microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW;
- **"Servizio di salvaguardia"**: è, in relazione all'energia elettrica, il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela o al servizio a tutele graduali;
- **"Servizi di ultima istanza"**: sono, in relazione all'energia elettrica, il servizio a tutele graduali ovvero il Servizio di salvaguardia;
- **"SII"**: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

- **"Sportello/i Clienti"**: sono i punti di contatto sul territorio resi disponibili ai Clienti da EstEnergy;
- **"Switching"**: in relazione all'energia elettrica, è la variazione dell'utente del dispacciamento relativo ad uno o più punti di prelievo associati al Cliente finale e in relazione al gas è la variazione dell'utente della distribuzione relativo ad uno o più punti di riconsegna;
- **"Sistema indennitario"**: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato dal TISIND;
- **"Trattamento per fasce"**: è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico messo in servizio per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica immessa e/o prelevata;
- **"Trattamento monorario"**: è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore senza la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica immessa e/o prelevata;
- **"TERNA"**: è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale.
- **"TIF"**: è il *Testo Integrato Fatturazione*, approvato con Delibera Arera 463/2016/R/ com (e successive modifiche e integrazioni) del 4 agosto 2016, pubblicato sul sito www.arera.it in data 5 agosto 2016.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Oggetto del presente contratto è la vendita della potenza e della energia elettrica e del GAS da parte del Fornitore al Cliente, nelle quantità e

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

alle condizioni indicate nel seguito (d'ora in poi il "Servizio").

ART. 3 - CONDIZIONI DI FORNITURA

3.1 L'accettazione di EstEnergy è subordinata:

- alla condizione che il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta dell'attivazione del Servizio e comunque resta subordinata alla verifica che il Cliente risulti essere, ad insindacabile giudizio del Fornitore, in possesso dei requisiti di rating, di affidabilità economica, patrimoniale o finanziaria richiesti dal Fornitore;
 - alla condizione che in caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario - indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente - risponda in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.
- 3.2** L'efficacia del presente contratto è subordinata:
- alla condizione che il Cliente sia libero da precedenti vincoli contrattuali con altri Fornitori;
 - al collegamento dei pod indicati nell'Allegato 2 alle reti di distribuzione locale;
 - all'attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento.

3.3 Il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. a stipulare, per i pod indicati nell'Allegato 2 il contratto di trasporto con il Distributore locale, nonché il contratto di dispacciamento con Terna S.p.a., e l'autorizza, ai sensi dell'art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società controllanti il mandatario o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata.

3.4 Il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il Distributore del contratto di connessione. Il Fornitore provvede, direttamente o tramite società controllanti il mandatario o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata, presso i punti di prelievo indicati nell'Allegato 2, a richiedere per conto del Cliente le prestazioni oggetto del *Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023* di competenza del Distributore (Delibera dell'Arera n. 646/2015/R/eel, e successive modifiche e Integrazioni - d'ora in poi "TIQE"); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all'aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica dei gruppi di misura, alle disattivazioni. Si precisa che, nei casi particolarmente dettagliati all'art. 81.3 del TIQE, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore competente.

3.5 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono ritenersi irrevocabili da parte del Cliente fino a detta data. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

3.6 Nel caso di Switching, la fornitura sarà attività compatibilmente con le tempistiche previste dalla delibera 487/2015 per il servizio energia elettrica, e dalla Delibera 138/04 in relazione al servizio gas.

3.7 Nel caso di attivazione di un nuovo POD/PDR, o di uno precedentemente disattivato e in caso di voltura, la fornitura sarà avviata secondo le tempistiche definite nel TIQE per il servizio energia elettrica, e definite nel RQDG per il servizio gas.

3.8 Se il Cliente richiede una voltura e/o un subentro su un POD e/o PDR sui quali sussistono morosità pregresse, EstEnergy inviterà il Cliente a presentare una Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario con indicazione della data dalla quale il richiedente ha la disponibilità dell'immobile e del relativo titolo. A tale dichiarazione dovrà essere sempre allegata la documentazione attestante il titolo. Solo nel caso in cui esperite le verifiche di competenza si accerti che le morosità pregresse non siano riconducibili al precedente intestatario, ma al cliente richiedente la voltura e/o il subentro, ivi i casi in cui questi è erede del precedente intestatario, la stessa verrà eseguita previo saldo dei pagamenti insoluti.

ART. 4 - DECORRENZA - DURATA DEL CONTRATTO - CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI FORNITURA

4.1 Il presente contratto è concluso nel momento in cui il Cliente manifesta al Fornitore la sua accettazione.

4.2 Il presente contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza, senza necessità alcuna di disdetta.

4.3 Se i dati relativi alla potenza disponibile indicati dal Cliente sono difformi da quelli in possesso del Distributore competente, EstEnergy applicherà il dato come risultante al Distributore.

ART. 5 - RECESSO UNILATERALE

5.1 A partire dalla data di decorrenza del presente contratto il Cliente, può recedere senza oneri con un preavviso di almeno 9 (nove) mesi, mediante

raccomandata A/R che consenta di accertare la data del ricevimento. Qualora tutti i punti di fornitura energia elettrica del Cliente siano connessi in bassa tensione e/o, in relazione al gas, i consumi del Cliente siano non superiori a 200.000 Smc/anno, se il Cliente recede dal Contratto al fine di cambiare fornitore, può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, rilasciando al nuovo fornitore procura ad esercitare il recesso in suo nome e per suo conto verso EstEnergy. Il Cliente deve indicare al Fornitore gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui si desidera recedere ed il recapito presso il quale deve essere inviata la fattura finale. Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

5.2 In relazione alla fornitura di gas, se cliente con consumi superiori a 200.000 Smc/anno recede dal contratto violando il rispetto dei termini di cui all' art. 5.1, per ogni mese intercorrente fra la data di cessazione di fatto della fornitura e quella in cui avrebbe dovuto cessare nel rispetto dell' Art. 4, e fatto salvo il danno ulteriore, il Fornitore avrà diritto di applicare le seguenti penali: 0,10 €/mc moltiplicato per il volume espresso in Smc determinato come differenza tra il consumo annuo previsto di cui all'Allegato 2 del contratto e il consumo erogato fino al momento della cessazione di fatto della fornitura.

5.3 In relazione alla fornitura di energia elettrica, se il Cliente in media e/o alta tensione recede dal contratto violando i termini di cui all' art. 5.1, per ogni mese intercorrente fra la data di cessazione di fatto della fornitura e quella in cui avrebbe dovuto cessare ai sensi dell' Art. 4, e fatto salvo il danno ulteriore, il Fornitore avrà diritto di applicare le seguenti penali: 0,02 €/kWh moltiplicato per il volume espresso in kWh determinato come differenza tra il consumo anno previsto e il consumo erogato fino al momento della cessazione di fatto della fornitura.

5.4 Se il Cliente recede dal Contratto senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura di energia elettrica e/o di gas, il Cliente deve inviare apposita comunicazione di recesso ad EstEnergy rivolgendosi direttamente allo Sportello Clienti più vicino o contattando il numero verde 800.046.200 o inoltrando richiesta scritta a EstEnergy Via dei Rettori 1 34121 Trieste (TS) che deve riportare gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui si desidera recedere oltre al recapito presso il quale deve essere inviata la fattura finale di chiusura.

In seguito al ricevimento della comunicazione di recesso, EstEnergy inoltra al distributore Competente richiesta di chiusura del contatore di energia elettrica e/o gas. In tale caso il termine di preavviso, non può essere superiore a 30 (trenta) giorni e decorre dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'esercente. Fino alla cessazione della fornitura eseguita dal Distributore il Contratto rimane attivo e il Cliente resta direttamente responsabile verso EstEnergy del pagamento del gas e/o dell'energia elettrica, e relative imposte, nonché nei confronti del Distributore per qualsiasi danno che possa derivare al Contatore ed agli impianti.

5.5 In mancanza della comunicazione di cui all'art. 5.1 o 5.4 o in caso di impossibilità ad eseguire la chiusura del contatore il Cliente risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni arrecati al gruppo di misura del Distributore locale.

5.6 EstEnergy può recedere senza oneri dal presente contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante raccomandata A/R che consenta di accertare la data del ricevimento. Il termine di preavviso del recesso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte rispettivamente del venditore e del Cliente. È altresì facoltà di EstEnergy recedere dal Contratto, in deroga al suddetto termine minimo di preavviso, nei casi e con le modalità previste dalla Deliberazione 102/2016/R/com (per il settore del gas) e della Deliberazione 398/2014/R/eel (per il settore dell'energia elettrica).

5.7 Ai sensi della Delibera 302/2016, il Cliente energia elettrica in bassa tensione e/o, in relazione al gas, i consumi del Cliente siano non superiori a 200.000 Smc/anno, con la sottoscrizione del presente Contratto, rilascia ad EstEnergy apposita procura a recedere, per suo conto ed in suo nome, dal contratto con il venditore uscente.

ART. 6 - GARANZIE

6.1 Il Fornitore può chiedere al Cliente una fidejussione bancaria, o di primaria Compagnia di Assicurazioni operante sulla piazza del Cliente o un deposito cauzionale infruttifero, che quest'ultimo è tenuto a rilasciare entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta del Fornitore, per un importo pari a due mesi di consumo quale garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto.

6.2 La presente fidejussione deve avere validità per un periodo non inferiore alla prima scadenza naturale del contratto aumentata di 90 giorni. Detta fidejussione, conforme alle indicazioni fornite dal Fornitore, è rite-

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

nuta valida soltanto se costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c. volendo ed intendendo l'ente garante restare obbligato in solido con il Cliente e con l'espressa condizione che l'ente garante obbliga a versare gli importi previsti a semplice richiesta del Fornitore.

ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE

7.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 8, vengono applicate le condizioni economiche riportate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

Con riferimento alle delibere dell'Arera n. 118/03 e n. 278/07 (e successive modifiche ed integrazioni), ai siti trattati come monorari ai fini della disciplina del dispacciamento viene applicato il prezzo base monorario, mentre per i siti trattati come orari o per fasce orarie viene applicato il prezzo base multiorario.

Nel caso in cui, in corso di contratto, il trattamento del sito al fine della disciplina del dispacciamento venga modificato da monorario a orario o per fasce orarie, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica ha efficacia si applica il prezzo base multiorario.

7.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previsti dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Di essi è data evidenza in fattura.

7.3 Il Cliente si impegna, in conformità alle disposizioni e alle tempistiche che saranno stabilite dalle Autorità competenti, a rilasciare a titolo gratuito al Fornitore, o terzo da essa designato, i necessari mandati e/o deleghe e/o dichiarazioni di interesse per la partecipazione alle procedure di allocazione, sia su base annua sia per periodi temporali inferiori per la partecipazione alle procedure di allocazione di diritti connessi alla capacità produttiva in ambito nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo l'energia CIP 6 di cui all'art.3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79) e dei diritti relativi alla capacità di interconnessione con l'estero e della capacità di trasporto in ambito nazionale (siano essi diritti di utilizzazione fisici e/o diritti connessi alla valorizzazione sui mercati elettrici di dette capacità). Il rilascio dei mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse di cui sopra presuppongono il completo trasferimento dei relativi diritti al Fornitore, o terzo da essa designato, il cui valore è da intendersi compreso nei corrispettivi di vendita di cui all'art.7.1. Il Fornitore ha la facoltà di modificare le condizioni economiche di fornitura per ripristinare l'equità, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa indicata nel contratto nei seguenti casi:

- il Cliente non rispetti gli impegni di rilascio dei mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse;
- il Fornitore non risulti assegnatario dei diritti di cui sopra.

7.4 Il Cliente corrisponde i corrispettivi economici per l'erogazione del servizio di connessione dell'energia elettrica così come previsti dalla Delibera n. 654/2015 (e successive modifiche e integrazioni). In particolare, il Fornitore, applica il contributo in quota fissa previsto dal Distributore, a copertura degli oneri amministrativi, attualmente pari a 25,81, e soggetti a variazione per provvedimenti dell'Arera, per le seguenti prestazioni: nuova attivazione, voltura e subentro; aumento e riduzione di potenza, alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale; passaggi di tensione, connessioni plurime e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione. Inoltre, al Cliente è applicato, per ogni richiesta che il Fornitore inoltra al Distributore competente per conto del Cliente stesso, un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 23,00 euro per ogni prestazione che comporta l'invio di una richiesta al Distributore competente; tra queste, vi rientrano: attivazione della fornitura di un nuovo pod o di uno precedentemente disattivato, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura, disattivazione e riattivazione di un pod a seguito di morosità, variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente. Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del Servizio per cambio di Fornitore. Il Fornitore applica il contributo, previsto dal Distributore, attualmente pari a 25,10 euro (e soggetti a variazione per provvedimenti dell'Arera) in caso di riallacciamento e distacco delle utenze stagionali a carattere ricorrente, così come previsto dalla Delibera n. 568/2019/R/eel. Tale contributo è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la telegestione.

7.5 Con riferimento ai contratti di fornitura gas, EstEnergy, in caso di nuove attivazioni, volture subentri sospensione e riattivazione di un PDR a seguito di morosità e disattivazione su richiesta del Cliente finale, applica a carico del Cliente un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 25,00 euro. Al Cliente sono, altresì, addebitati tutti i contributi di competenza del Distributore (a titolo esemplificativo, ma non

esaustivo: interventi di attivazione e disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, sospensione e riattivazione della fornitura per morosità del Cliente). Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore (switching).

ART. 8 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

8.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura installato presso il POD oggetto del presente contratto. I consumi del Cliente sono comunicati al Fornitore dal Distributore locale che ha la responsabilità dell'attività di misura per l'energia elettrica.

8.2 Relativamente all'energia elettrica, in ottemperanza al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure.

Il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura nei casi in cui i punti siano trattati monorari; in particolare: a) almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.12. I Clienti titolari di POD trattati monorari, nonché i clienti titolari di POD trattati per fasce oppure trattati orari nei cui confronti siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi, possono comunicare anche l'autolettura del contatore, comunicandola ad EstEnergy secondo le modalità riportate in fattura; l'autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione.

Al momento dell'acquisizione dell'autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, EstEnergy comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.

8.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al "TIVG", il Distributore è tenuto ad effettuare un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l'anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l'anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l'anno; d) per i PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.

8.4 Nel caso in cui il Fornitore non disponga dei consumi di energia elettrica o gas in tempo utile al fine della fatturazione, il Fornitore provvede alla stima dei consumi in base ai consumi storici del Cliente.

8.5 Se ricorrono eventuali errori di misura in eccesso o in difetto, accertati entro cinque anni dalle Parti e verificatisi per qualsiasi causa, con conseguente errata misurazione dei consumi, il Fornitore inoltra al Distributore competente richiesta di ricostruzione dei consumi ed emette fattura di relativo conguaglio.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

9.1 La prima bolletta viene emessa entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di attivazione del Contratto ed è relativa ai consumi effettuati dall'attivazione del servizio.

La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica è mensile; il Fornitore fattura al Cliente i corrispettivi di cui all'art. 7 ed ogni altro onere ed imposta a carico del Cliente.

9.2 In relazione ai Clienti energia elettrica in bassa tensione e in relazione ai Clienti gas con consumi inferiori ai 200.000 Smc/anno, ciascuna fattura verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine di cui sopra, il venditore riconosce al Cliente un indennizzo automatico in occasione della prima fattura utile, così determinato, ai sensi del TIF: a) 6 € per un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine, con maggiorazione di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 giorni solari dal termine; b) 40 € se la fattura viene emessa in un tempo compreso tra 46 e 90 giorni solari dal termine; c) 60 € se la fattura viene emessa in un tempo superiore a 90 giorni solari dal termine.

9.3 La fattura, anche quando include uno o più servizi, viene inviata in formato XML attraverso SDI (Sistema di interscambio) di Agenzia delle Entrate ai canali telematici comunicati dal Cliente nella sezione "fattura elettronica" della richiesta di attivazione.

Se la notifica dell'avvenuta fatturazione tramite PEC o Codice destinatario non è non possibile per assenza di tali dati, la fattura viene inviata o tramite email o in formato cartaceo.

9.4 La fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento può avvenire in acconto; con la prima fatturazione utile, successiva alla pubblicazione di

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

TERNA dei corrispettivi reali per il servizio di dispacciamento, il Fornitore procede a congruagliare quanto già fatturato per il periodo di competenza.

9.5 I corrispettivi di misura, di trasmissione e di distribuzione sono fatturati nella forma e nei valori definiti dall'Arera.

9.6 Il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento con valuta fissa per il beneficiario entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura o, nel caso in cui tale giorno sia festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, tramite accredito preautorizzato in conto corrente presso un Istituto di Credito indicato dal Fornitore oppure tramite bonifico bancario come indicato nel modulo di accettazione della Proposta contrattuale.

9.7 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.

9.8 Qualora una fattura emessa dal Fornitore sia oggetto di una controversia per errore di misurazione dei consumi o per un manifesto errore di calcolo, la porzione della stessa non soggetta a contestazione deve essere prontamente pagata alla scadenza e la parte che ha sollevato la contestazione deve notificare all'altra parte le ragioni della stessa. Dopo la risoluzione della controversia, ogni ammontare dovuto deve essere corrisposto entro la scadenza della prima fattura utile. Tutti gli oneri conseguenti alla risoluzione della controversia sono a carico del Cliente.

9.9 Nel caso in cui il Cliente sia soggetto agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si assume l'onere della tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando al Cliente gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

9.10 In caso di cessazione della fornitura il venditore recapiterà al Cliente la fattura di chiusura entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno della cessazione e, in caso di ritardo, EstEnergy riconoscerà al Cliente nella medesima fattura di chiusura un indennizzo automatico, nella misura di 4 € nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine entro cui EstEnergy è tenuta ad emettere la fattura. Successivamente l'importo è maggiorato di 2 € ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

ART. 10 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER RITARDATO PAGAMENTO

10.1 Il Cliente che non paga, anche parzialmente, entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso.

10.2 Il Fornitore, trascorsi inutilmente non meno di 20 (venti) giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia al Cliente, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta certificata, un preavviso di sospensione della fornitura avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito, il Fornitore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la vendita può essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

10.3 In relazione all'energia elettrica, trascorsi 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora, EstEnergy procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni, ad inoltrare al Distributore competente richiesta di sospensione della fornitura per morosità. Nel caso di Clienti in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Per il Cliente in bassa tensione che dispone di un misuratore di questo tipo, il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall'avvenuta sospensione, e persistendo la morosità, il Fornitore ha facoltà, in ogni momento, di risolvere di diritto il contratto, trasmettendo al SII la relativa comunicazione di risoluzione, e di procedere al recupero del credito per via stragiudiziale o legale. La Risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato da EstEnergy nella comunicazione al SII.

Nel caso in cui l'intervento sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, EstEnergy può richiedere al Distributore Competente, previa comunicazione raccomandata al Cliente, l'"Interruzione della fornitura di energia elettrica", decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente. Se l'intervento di Interruzione della fornitura ha esito positivo, il Distributore competente rimuove dal Contratto di trasporto e dispacciamento di EstEnergy il rela-

tivo punto di prelievo.

Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, EstEnergy ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di Ultima Istanza.

In seguito alla sospensione e/o Interruzione della fornitura, EstEnergy ha facoltà di procedere al recupero coattivo del credito e il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura.

I costi dell'intervento di Interruzione e ripristino della fornitura sono determinati dal Distributore Competente ed addebitati al cliente finale. In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Fornitore per la tutela dei propri diritti.

10.4 Con riferimento al gas, trascorso inutilmente il termine indicato nella costituzione in mora, comunque non inferiore a 40 (quaranta) della medesima costituzione in mora, EstEnergy procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni e senza ulteriori avvisi, all'invio al Distributore competente della richiesta di "Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità" ai sensi del TIMG.

Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall'avvenuta "Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità", e persistendo la morosità, EstEnergy ha facoltà, in ogni momento, di risolvere il Contratto e di trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 9 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato da EstEnergy come data di richiesta di risoluzione contrattuale.

Nel caso in cui l'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, EstEnergy può richiedere al Distributore competente, previa comunicazione raccomandata al Cliente, l'"Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna" decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente stesso. Ove non sia possibile eseguire l'intervento di "Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna", EstEnergy ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto e di richiedere al SII la relativa risoluzione contrattuale, in conformità all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default.

L'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna comporta sempre l'immediata risoluzione del contratto. In entrambi i casi EstEnergy procede al recupero coattivo del credito e il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura.

I costi dell'intervento di Interruzione e ripristino della fornitura sono determinati dal Distributore Competente ed addebitati al cliente finale.

In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si assume comunque l'obbligo di consentire al Distributore competente l'accesso ai locali dove è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR.

10.5 Il Fornitore corrisponde al Cliente un indennizzo pari a: a) 30,00 (trenta) euro se la fornitura di energia elettrica e/o di gas è stata sospesa per morosità o, nel caso di Cliente in bassa tensione, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 10.3, nonostante il mancato invio della costituzione in mora; b) 20,00 (venti) euro nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e/o di gas sia stata sospesa per morosità o, nel caso di Cliente in bassa tensione, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 10.2 nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura e, se si tratta di energia elettrica, la riduzione di potenza.

10.6 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

10.7 Con riferimento all'energia elettrica, in caso di disattivazione e riattivazione di un pod a seguito di morosità, esclusi i casi di cui all'art. 10.5, il Fornitore ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Arera. Il Fornitore applica, quindi, il contributo, previsto dal distributore, attualmente pari a 25,10 euro (e soggetti a variazione per provvedimenti dell'Arera) in caso di disattivazione e attivazione a seguito di morosità, riduzione di potenza a seguito di morosità, così come previsto dalla Delibera n. 568/2019/R/eel. Tale contributo è ridotto del 50% nel caso di utenze già predisposte per la telegestione. Inoltre, il Fornitore applica il contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 23,00 euro, sia in caso di disattivazione sia in caso di riattivazione della

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

fornitura.

10.8 Con riferimento al gas, esclusi i casi di cui all'art. 10.5, EstEnergy può applicare, in caso di disattivazione e riattivazione a seguito di morosità, il contributo previsto dal listino del Distributore competente e un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a € 25,00.

10.9 Con riferimento all'energia elettrica ed ai clienti titolari di punti di fornitura in bassa e media tensione e con riferimento al gas e ai punti di riconsegna per usi diversi con consumo annuo non superiore a 50.000 Smc, EstEnergy si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo C^{MOR} - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

ART. 11 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

11.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

11.2 Il Fornitore addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

ART. 12 - IMPOSTE

12.1 Ove previsto dalla Normativa vigente pro tempore, il Fornitore assolve per conto del Cliente agli obblighi fiscali nei confronti degli Uffici Tecnici di Finanza di competenza territoriale, provvedendo al pagamento (acconto e saldo in base alla legge n. 30/97 e sue successive modifiche e integrazioni) e addebitando il relativo ammontare al Cliente nelle fatture mensili.

ART. 13 - FORZA MAGGIORE

13.1 Nessuna delle Parti è responsabile verso l'altra per inadempimenti, danni, perdite dovuti a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

13.2 Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali, provvedimenti delle Autorità, guerre, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori dal ragionevole controllo delle Parti.

13.3 Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di TERNA e del distributore, le eventuali riduzioni, interruzioni o sospensioni della fornitura dei servizi elettrici dovute a cause di forza maggiore, causate ad esempio da inadempimenti dei gestori delle reti, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del presente contratto.

13.4 Terna SpA è responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale e il Distributore è responsabile della distribuzione fino al pod del Cliente.

Pertanto, EstEnergy non è responsabile dei problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica al pod, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del pod del Cliente alla rete elettrica). EstEnergy non risponde quindi dei danni subiti dal Cliente a causa di tali problemi tecnici.

13.5 La Parte che intenda invocare una causa di forza maggiore deve darne, non appena possibile, comunicazione scritta all'altra, indicando, tra l'altro, l'evento intervenuto, le conseguenze che ne sono derivate o ne potrebbero derivare e la prevedibile durata dello stato di indisponibilità all'adempimento del presente contratto.

ART. 14 - UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA

14.1 È fatto divieto di rivendita o cessione dell'energia elettrica e/o del gas venduta al Cliente.

14.2 L'energia elettrica e/o il gas fornita non possono essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel contratto.

ART. 15 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

15.1 In caso di appropriazione fraudolenta di energia elettrica e/o di gas, di manomissione, di alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, in deroga a quanto riportato al 10.2 il Fornitore può richiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui al 10.2.

15.2 Il Distributore competente determina il consumo di energia elettrica e/o di gas su accertamenti tecnici insindacabili.

15.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusiva-

mente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore o a terzi.

ART. 16 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

16.1 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura; le richieste del Cliente sono inoltrate dal Fornitore al Distributore competente; se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui possono essere addebitate in fattura. In ogni caso il Fornitore fornisce comunicazione scritta contenente l'esito della verifica.

16.2 Nel caso in cui il gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi secondo la normativa vigente ed EstEnergy al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.

16.3 Nel caso in cui il gruppo di misura sia manomesso o quando manchi ogni riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato da il Distributore competente su accertamenti tecnici.

ART. 17 - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

17.1 Qualora, dalla data di efficacia del presente contratto, per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità del Fornitore e stabilito dalle Autorità competenti, non fosse possibile o venisse meno la possibilità per il Fornitore di assolvere, totalmente o in parte, agli obblighi di fornitura, ovvero di provvedere al vettoriamento sulle linee di interconnessione con l'estero, e/o su quelle di trasmissione e/o di distribuzione, il Fornitore, fatta salva la disponibilità ad operare per superare le condizioni ostative intervenute, ne dà tempestiva comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A/R.

17.2 Se l'impossibilità sopravvenuta attiene all'intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al precedente comma, il presente contratto si intende risolto.

17.3 Il Fornitore è comunque sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento nei confronti del Cliente.

ART. 18 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

18.1 Il Fornitore può risolvere di diritto il presente contratto con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata, al verificarsi di almeno uno dei casi descritti agli artt. 6, 10, 14, 15, e 17, e in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture. Il mancato pagamento delle fatture consentirà, inoltre, ad EstEnergy il diritto di richiedere anche il pagamento di quanto ancora dovuto comprensivo degli interessi maturati ai sensi dell'art.11.

18.2 In tali casi il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

18.3 Il presente contratto si intende altresì risolto di diritto nel caso di interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente, ovvero di trasferimento del Cliente ad altro indirizzo di fornitura.

18.4 Il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui, in ogni momento nel corso della fornitura, verifichi che il Cliente non risulti essere, ad insindacabile giudizio del Fornitore, in possesso dei requisiti di *rating*, di affidabilità economica, patrimoniale o finanziaria richiesti dal Fornitore.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente il foro competente in via esclusiva è quello di Bologna.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

20.1 Ogni comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per iscritto e nei casi in cui espressamente richiesto, tramite lettera raccomandata A/R.

ART. 21 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

21.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle Autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

Per autorità competenti si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli organi statali o autorità amministrative indipendenti (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, etc.).

ART. 22 - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO

22.1 Il presente contratto si intende modificato di diritto, mediante l'in-

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

serimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le autorità competenti vorranno definire. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.

22.2 Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Fornitore proporrà, mediante lettera raccomandata A/R, le modifiche necessarie per ripristinare l'equità e garantire la fornitura.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi il Cliente deve comunicare mediante lettera raccomandata A/R, la propria scelta. In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente entro il termine indicato, le modifiche proposte si intendono accettate.

In caso di mancata accettazione della proposta, ed in deroga a quanto previsto all'art. 5, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R con effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di emanazione dei provvedimenti di cui sopra.

22.3 Qualora intervengano mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per formulare le condizioni economiche e contrattuali, il Fornitore può proporre, sul presupposto di un equo contemperamento degli interessi delle Parti, mediante lettera raccomandata A/R, le modifiche contrattuali necessarie per ripristinare l'equità e garantire la fornitura. Tale proposta, per poter rientrare nell'ambito di applicazione del presente articolo, deve recare nell'oggetto della comunicazione inviata dal Fornitore "Proposta di modifica unilaterale di contratto".

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, il Cliente deve comunicare mediante lettera raccomandata A/R, l'accettazione o meno della nuova proposta contrattuale.

In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente entro il termine indicato, le modifiche proposte si intendono accettate. In caso di mancata accettazione della proposta, ed in deroga a quanto previsto all'art. 5, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono eventi disciplinati dal presente articolo:

- la sostanziale modifica o la sostituzione della disciplina del dispacciamento e/o delle modalità di determinazione delle componenti che lo costituiscono;
- la modifica delle fasce orarie, come definite dalla Delibera 181/06.

ART. 23 - REGISTRAZIONE

23.1 Il presente contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 ed in tale eventualità le relative spese sono a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

ART. 24 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

24.1 Il Cliente in bassa e/o media tensione e il cliente gas in bassa pressione può inoltrare al Fornitore un reclamo o una richiesta di informazioni in forma scritta indirizzati ai canali di contatto indicati in fattura e sul sito <https://estenergy.gruppohera.it/>, oppure a EstEnergy Via dei Rettori 1 34121 Trieste (TS), purché sia possibile accertare la data del ricevimento. Sul sito è possibile scaricare il modulo reclamo.

Il Cliente può inoltrare reclamo scritto o richiesta di informazioni senza utilizzare tale modulo alla condizione che la comunicazione contenga i seguenti elementi: nome e cognome del reclamante, indirizzo di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazioni, il codice alfanumerico identificativo del pod e/o pdr ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente ed una breve descrizione dei fatti contestati e tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto verificatosi; è necessario indicare anche il recapito postale se diverso da quello di fornitura.

24.2 Per i reclami in forma scritta il Fornitore, in ottemperanza alla Delibera n. 413/2016 (e successive modifiche e integrazioni) invia in forma scritta al Cliente una risposta motivata al reclamo entro i termini previsti dall'art. 25.2.

24.3 In caso di reclami relativi all'importo addebitato nella fattura, il Fornitore, riscontrata la fondatezza del reclamo, provvede ad inviare risposta scritta (in caso di reclamo scritto) ed a rettificare la fattura nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 25.2. Nel caso in cui il reclamo non dia diritto ad alcuna rettifica il Cliente è tenuto a pagare l'importo già richiesto oltre gli interessi di mora dalla scadenza della fattura ed eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati dal Fornitore come previsto dall'art. 11

e comunicati al Cliente nella fattura successiva o con apposito avviso.

24.4 Il Cliente energia elettrica in bassa e/o media tensione e il Cliente gas in bassa pressione può ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio Conciliazione istituito dall'Arera. In alternativa, il Cliente ha la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, individuate dalla convenzione sottoscritta dall'Arera con Unioncamere e di rivolgersi ad uno degli Organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Autorità. Sul medesimo sito è pubblicato l'elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tali procedure potranno essere attivate dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte di EstEnergy ad un reclamo scritto, entro 40 (quaranta) giorni dall'invio o nel caso in cui non venga ritenuta soddisfacente la risposta ricevuta.

24.5 Ai sensi dell'art. 2, comma 24, lett. b), Legge n. 481/1995 e del TICO, il tentativo di conciliazione avanti agli organismi di cui al precedente art. 16.5 è obbligatorio nelle materie regolate dall'Arera e condizione di procedibilità dell'azione giudiziale da parte del Cliente finale. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo; se la Parte che ha attivato la procedura non compare all'incontro, il Conciliatore redige un verbale di mancata comparizione e la procedura è archiviata. Sono escluse dall'obbligo dell'esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: i. attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; ii. per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; iii. promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del Consumo.

ART. 25 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

25.1 Il Fornitore, in applicazione delle previsioni del titolo IV del TIQV, è tenuto, nei confronti dei POD in bassa e media tensione e dei PDR in bassa pressione, al rispetto dei seguenti livelli specifici di qualità: 1) *Tempo di rettifica di fatturazione* per fatture già pagate dal Cliente o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione; 2) *Tempo di rettifica di doppia fatturazione*; 3) *Risposta motivata ai reclami scritti*.

25.2 Dalla data della richiesta del Cliente: 1) la rettifica di fatturazione deve essere eseguita entro il tempo massimo di 90 giorni nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale, 60 giorni solari in tutti gli altri casi; 2) la rettifica di doppia fatturazione deve essere eseguita entro 20 giorni solari; 3) la risposta motivata ai reclami scritti deve essere eseguita entro 30 giorni solari.

25.3 Se lo standard specifico di qualità non è rispettato, nei confronti dei POD in bassa e media tensione e dei PDR in bassa pressione, per cause non dovute a: forza maggiore, ritardi del Distributore a mettere a disposizione dati tecnici richiesti dal Fornitore, responsabilità di terzi o a cause non dovute al Cliente stesso, il Fornitore è tenuto a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a 25,00. L'indennizzo non è dovuto: 1) relativamente ai reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese della fornitura di energia elettrica di cui all'art. 53, comma 53.6 del TIQE; 2) al Cliente finale a cui sia stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello stesso livello specifico di qualità; 3) in caso di reclami per i quali non sia possibile identificare univocamente il Cliente finale. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

25.4 In applicazione del TIQV il Fornitore è altresì tenuto al rispetto del seguente livello generale di qualità: 1) *Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni*.

La percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari e di risposte motivate a richieste

Spett.le
EstEnergy S.p.A.
Via dei Rettori, 1
34121 Trieste (TS)
Fax 049/2049 173
clienti.business.NE@gruppohera.it

Richiesta applicazione aliquota IVA 10% sulle forniture di energia elettrica
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000)

Denominazione / Ragione Sociale	
Sede legale in Via/P.zza	n.
Comune.....	Prov.
P.IVA / Cod. Fiscale	
Il/La sottoscritto/a nato/a a il	
residente a	in via n.
nella sua qualità di legale rappresentante della Società / Ente / Organismo / Soggetto sopra indicata,	

CONSAPEVOLE

- della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
- che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell'istanza di seguito espresse;
- che per l'applicazione dell'IVA alla fornitura di EE all'utenza sopra indicata occorre in particolare fare riferimento all'art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;
- che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del EE dovranno essere tempestivamente comunicati al fornitore e comporteranno eventualmente l'assoggettamento ad una diversa applicazione dell'IVA;
- che il fornitore addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere al fornitore,

DICHIARA

relativamente al punto di fornitura seguente (o ai punti di fornitura indicati nell'Allegato D)

INDIRIZZO (via, civico, comune, prov.)	N. POD

barrare una delle caselle seguenti

- ☐ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni; imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 - sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione Agenzia delle Entrate n. 79/E del 25.03.2009 di cui dichiara di essere a conoscenza;

e in particolare nel Gruppo _____, Specie n. _____;

codice ateco 2007 : _____

- ☐ che la ditta/società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e i consumi sono destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa agricola;

- ☐ che il consorzio di bonifica e di irrigazione qui rappresentato utilizza esclusivamente l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque;
- ☐ che l'Energia Elettrica fornita per l'utenza/e sopra indicata/e viene utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali / abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n°82/E) :

barrare la casella di interesse :

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ☐ caserme | ☐ scuole | ☐ asili | ☐ case di riposo |
| ☐ conventi | ☐ orfanotrofi | ☐ brefotrofi | ☐ carceri mandamentali |
| ☐ condomini | | | |

- che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla normativa fiscale;
- che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell'esercizio dell'attività di impresa, ovvero, per l'effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - IVA anche se in regime di esenzione;
- che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari;
- che non utilizza tale energia, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori ubicati al di fuori dello stesso complesso;
- che i condomini sono composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali ovvero da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale (risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 142/E pubblicata in data 3 marzo 2021);

CHIEDE

che alla fornitura riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per i punti di prelievo indicati nella tabella allegata, stipulato con Hera Comm Spa, sia applicata l'aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo.

A tal fine allega **copia del documento d'identità** valido e leggibile del richiedente.

Luogo e data

Il Richiedente

..... li.....

.....

Spett.le
EstEnergy S.p.A.
Via dei Rettori, 1
34121 Trieste (TS)
Fax 049/2049 173
clienti.business.NE@gruppohera.it

Richiesta applicazione aliquota IVA 10% sulle forniture di Gas Naturale
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000)

Denominazione / Ragione Sociale	
Sede legale in Via/P.zza	n.
Comune.....	Prov.
P.IVA / Cod. Fiscale	
Il/La sottoscritto/a nato/a a il	
residente a in via n.	
nella sua qualità di legale rappresentante della Società / Ente / Organismo / Soggetto sopra indicata,	

CONSAPEVOLE

- della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci;
- che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell'istanza di seguito espresse;
- che per l'applicazione dell'IVA alla fornitura di Gas all'utenza sopra indicata occorre in particolare fare riferimento all'art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A, parte III, ad esso allegata;
- che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego del Gas dovranno essere tempestivamente comunicati al fornitore e comporteranno eventualmente l'assoggettamento ad una diversa applicazione dell'IVA;
- che il fornitore addebiterà alla Ditta/Società qui rappresentata, qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre da trasmettere al fornitore,

DICHIARA

relativamente al punto di fornitura seguente (o ai punti di fornitura indicati nell'Allegato D),

INDIRIZZO (via, civico, comune, prov.)	N. PDR

barrare una delle caselle seguenti

- ☐ che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni; imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 – sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione Agenzia delle Entrate 79/E del 25.03.2009 di cui dichiara di essere a conoscenza;

e in particolare nel Gruppo _____, Specie n. _____;

codice ateco 2007 : _____

- ☐ che la ditta/società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e i consumi sono destinati esclusivamente all'esercizio dell'impresa agricola;

- ☐ che il gas naturale fornito alla Ditta/Società/Ente qui rappresentata è destinato alla centrale per la produzione combinata di energia elettrica e calore, dotata di licenza di officina elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane di n.....;
- che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come sostituito dall'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 limitatamente al corrispettivo relativo alla quota di gas naturale destinata alla produzione di energia elettrica, determinata secondo i criteri sotto specificati ed indicata nelle comunicazioni rilasciate ai fini dell'applicazione delle accise;
 - che per la determinazione della quantità di gas impiegata per la produzione di energia elettrica:
 - ☐ è utilizzato il criterio concordato con l'Agenzia delle Dogane di con apposito verbale Prot.n. del..... in base al quale mensilmente sono comunicati e specificati i quantitativi di gas impiegati per la produzione di energia elettrica (**allegare copia Verbale**);
 - ☐ non essendo possibile fare riferimento ad altri criteri tecnici concordati con l'Agenzia delle Dogane di....., è utilizzato il consumo specifico convenzionale pari a 0,22 mc per kWh (punto 11 della tabella A allegata al D.Lgs 504/95, come introdotto dal D.L. 119/2018 convertito nella legge n. 136/2018).

CHIEDE

che alla fornitura riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per i punti di prelievo indicati nella tabella allegata, stipulato con Hera Comm Spa, sia applicata l'aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo.

A tal fine allega **copia del documento d' identità** valido e leggibile del richiedente.

Luogo e data

Il Richiedente

..... li

.....

RICHIESTA ALIQUOTA D'IVA AL 10%**ALLEGATO "D"**

da compilarsi per le richieste multiple afferenti diversi punti di fornitura gas naturale e/o di energia elettrica.

Elenco dei punti di fornitura gas e/o di energia elettrica per i quali si chiede l'applicazione dell' IVA al 10%

N	N. POD/PDR	UBICAZIONE (Via, Civico , Comune, Prov.)	ATTIVITA' ESERCITATA NEL SITO (descrivere)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Luogo e Data

_____ lì _____

Firma leggibile del Richiedente:

Spett.le
EstEnergy S.p.A.
Via dei Rettori, 1
34121 Trieste (TS)
estenergy@pec.gruppohera.it

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA PER USI NON DOMESTICI AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995 N. 504 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (nel seguito indicato come TUA – TESTO UNICO ACCISE)

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 -

MOTIVO DI PRESENTAZIONE

- ☐ NUOVA FORNITURA GAS
☐ CAMBIO FORNITORE CON CONFERMA DESTINAZIONE D'USO
☐ REVISIONE DOCUMENTAZIONE CON CONFERMA DESTINAZIONE D'USO
☐ VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
☐ ALTRO

DATI DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Denominazione / Ragione Sociale.....
Sede legale in Via/P.zza n.
Comune..... Prov.
P.IVA Cod. Fiscale
Tel. Indirizzo mail / pec

Indirizzo di fornitura n
Comune Prov.
Codice PDR n.

In caso di diverse forniture: ☐ **vedi Allegato Punti di Fornitura firmato in ogni pagina alla presente dichiarazione**

Il/La sottoscritto/a nato/a a
Il residente a Prov.
In Via/P.zza n.
nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che è stato informato in merito alle seguenti condizioni inerenti la fornitura di gas naturale per combustione per usi non domestici oggetto della presente richiesta e di accettare senza riserve le suddette condizioni:

- l'aliquota d'accisa per usi non domestici verrà applicata dalla data di ricevimento della presente richiesta, da parte del fornitore, e sarà riconosciuta sulla base delle dichiarazioni fornite e dei documenti allegati;
- non sono in ogni caso assoggettabili all'aliquota d'accisa per usi non domestici gli impieghi di gas naturale ad uso privato (abitazione del proprietario, di dirigenti, impiegati, ecc.) anche se all'interno del recinto industriale, salvo l'eventuale abitazione del custode funzionale alla guardiana e sorveglianza del complesso produttivo, o in uffici o altre sedi di rappresentanza posti fuori dai luoghi ove viene esercitata l'attività;
- qualora anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio delle Dogane emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fornite, la ditta qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e, in tal caso, le verrà addebitato quanto dovuto per accise, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che il fornitore sarà tenuto a versare all'Amministrazione Finanziaria;
- oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del D.L.vo 26/10/1995 n. 504 prevede anche sanzioni di carattere penale;
- le informazioni fornite devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire tempestivamente al fornitore, in caso di variazioni di quanto in precedenza dichiarato;
- l'applicazione dell'aliquota per combustione per usi non domestici decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta;
- Il diverso impiego del gas naturale fornito e/o la variazione nella destinazione d'uso dei locali possono comportare l'assoggettamento alle aliquote di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale previste per usi domestici.

DICHIARA INOLTRE CHE:

- la ditta qui rappresentata risulta iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di dal (anno di iscrizione) con il codice di iscrizione n°
ovvero: che ha presentato richiesta di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
..... in data con protocollo n° allegata (il n. iscrizione sarà comunicato - ad integrazione della presente documentazione - appena sarà disponibile);
- che la località di fornitura per la quale è prodotta la seguente documentazione risulta iscritta ovvero è indicata nella domanda di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in
e che l'attività esercitata risulta la seguente (breve descrizione)
CODICE ATECO 2025

CHIEDE, pertanto, che ai consumi afferenti la predetta fornitura (o le forniture riportate nell' "Allegato Punti di Fornitura") venga applicata l'aliquota di accisa per combustione per usi industriali prevista nell'Allegato I al TUA, per gli impieghi nell'attività indicata nella casella selezionata nella seguente tabella:

☐	01	PRODUZIONE INDUSTRIALE DI BENI E SERVIZI (impieghi nell'ambito di impresa industriale, in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva)
☐	02	PRODUZIONE ARTIGIANALE DI BENI E SERVIZI (impieghi nell'ambito di impresa artigiana, in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva)
☐	03	AGRICOLTURA E SILVICOLTURA (impieghi nell'ambito di impresa agricola o silvicola in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva)
☐	04	DISTRIBUZIONE COMMERCIALE (impieghi nei locali di distribuzione e/o vendita all'ingrosso e/o al minuto - compresi bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili)
☐	05	CENTRO COMMERCIALE (impieghi negli spazi comuni e nei locali destinati alla vendita all'interno di un centro commerciale) - vedi nota 3)
☐	06	SETTORE ALBERGHIERO (impieghi nell'ambito di impresa alberghiera, o di struttura ricettiva con fine di lucro — hotel, motel, camping, case vacanze, villaggio turistico, agriturismo, affittacamere, b&b, ostelli, e simili)
☐	07	RISTORAZIONE (impieghi negli esercizi di ristorazione: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, ecc.) e PANIFICAZIONE
☐	08	SANITÀ PRIVATA (impieghi effettuati negli ospedali, nelle case di cura e nei poliambulatori privati, compresi gli ambulatori di fisioterapia)
☐	09	SANITÀ PUBBLICA (impieghi nell'ambito delle Aziende e/o Enti Ospedalieri e in altre strutture operative delle Aziende dei Servizi Sanitari Regionali)
☐	10	ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (impieghi in impianti sportivi adibiti esclusivamente allo svolgimento di attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro e strutture annesse a tali impianti)
☐	11	ATTIVITÀ SPORTIVA (impieghi in impianti sportivi adibiti allo svolgimento di attività sportiva gestiti con fini di lucro- es centri natatori)
☐	12	ATTIVITÀ RICETTIVE (svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro e strutture annesse a tali impianti)
☐	13	ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI/INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (rientrano biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli)
☐	14	PRODUZIONE INDUSTRIALE DI BENI E SERVIZI CON CESSIONE DI PARTE DEL GAS NATURALE AD ALTRE DITTE UBICATE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO COMPLESSO INDUSTRIALE (Rif.to Telescritto M.F. n. 9104848 del 30/9/1991): allegare anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione (redatte ai sensi dell'art 46 D.P.R. 445/2000) delle ditte verso cui avviene la cessione del gas per uso industriale con l'indicazione del codice ATECO 2007, corredate da copia dei documenti di identità dei rispettivi legali rappresentanti
☐	15A	GESTIONE CALORE / GESTIONE ENERGETICA - per il PDR sopra indicato. La Ditta/Società qui rappresentata cede in tutto o in parte calore/energia termica alla Ditta/Società iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di con il nr. Iscrizione con il seguente codice ATECO 2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ovvero all'Ente la cui attività svolta è di cui ha acquisito sia la dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante l'uso industriale e/o non (l'aliquota "usi non domestici" trova applicazione soltanto qualora l'utilizzatore finale sia legittimato ad usufruire del predetto trattamento fiscale). NB: qualora nel punto di fornitura il calore sia ceduto, in tutto o in parte, a più soggetti giuridici e in presenza di usi promiscui, vedi nota 4).
☐	15B	GESTIONE CALORE / GESTIONE ENERGETICA - in presenza di più contratti di fornitura. La Ditta/Società qui rappresentata, intestataria del PDR indicati nell'Allegato Punti di Fornitura, cede in tutto o in parte calore agli utilizzatori finali ivi indicati, dei quali ha acquisito sia la dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante l'uso industriale e/o non (l'aliquota "usi non domestici" trova applicazione soltanto qualora l'utilizzatore finale sia legittimato ad usufruire del predetto trattamento fiscale). NB: qualora nel punto di fornitura il calore sia ceduto, in tutto o in parte, a più soggetti giuridici e in presenza di usi promiscui, vedi nota 4).
☐	16	TELERISCALDAMENTO alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della L. 9/1/1991 n. 10, anche se riforniscono utenze civili - (art. 26 del D.Lgs. n. 504/95) per i quali la Ditta/Società qui rappresentata: ha provveduto a presentare direttamente istanza per il riconoscimento dell'aliquota agevolata sul gas naturale al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione, ovvero l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente di con lettera prot. del ha già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega l'autorizzazione del predetto Ufficio - la mancata produzione dell'allegato non dà titolo al riconoscimento dell'agevolazione in quanto la minore aliquota è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane competente);
☐	17	PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica - (agevolazione di cui al punto 11 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95) per i quali la Ditta/Società qui rappresentata: ha provveduto a presentare direttamente istanza per il riconoscimento dell'aliquota agevolata sul gas naturale al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ed è in attesa della relativa autorizzazione, ovvero l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente di con lettera prot. del ha già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del relativo regime fiscale (si allega l'autorizzazione del predetto Ufficio - la mancata produzione dell'allegato non dà titolo al riconoscimento dell'agevolazione in quanto la minore aliquota è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane competente)
☐	18	USI PROMISCUI (si intende la pluralità di impieghi del medesimo gas, con esclusione dell'uso autotrazione, prelevato da un unico PDR) - indicare la % dei consumi su cui applicare l'aliquota per combustione per usi non domestici risultante da relazione tecnica asseverata - vedi nota 4)
☐	19	RETI INTERNE E DI UTENZA Per ottenere la riduzione del 40%, il consumatore deve essere titolare e utilizzatore unico del gas fornito tramite tutti i PDR/serbatoi nello stesso sito industriale. Se i consumi annuali superano la soglia di 1200000 - come stabilito dall'art. 2, comma 11, della legge n. 203 del 2008, deve inviare a Esternergy una dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) per attestare l'avvenuto superamento.

ATTENZIONE! DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- 1)** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO C.C.I.A.A. ovvero COPIA DELLO STATUTO in caso di attività ricettiva o sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro;
- 2)** COPIA del DOCUMENTO D'IDENTITÀ in corso di validità;
- 3)** PER I CENTRI COMMERCIALI (punto 5): una dettagliata relazione tecnica asseverata da esperto iscritto a specifico Albo professionale contenente un prospetto con l'indicazione delle % di consumo attribuibili a ogni singola attività presente con la relativa aliquota d'accisa applicabile e la % di consumo attribuibile alla gestione degli spazi comuni con l'indicazione dei criteri di ripartizione dei relativi costi; le certificazioni delle ditte verso cui avviene la fornitura di calore, con l'indicazione del codice ATECO 2007, corredate da copia dei documenti d'identità dei rappresentanti legali;
- 4)** IN PRESENZA DI USI PROMISCUI (usi non domestici e non): una dettagliata relazione tecnica asseverata da esperto iscritto a specifico Albo professionale con l'indicazione delle % di consumo attribuibili ai diversi utilizzi con la relativa aliquota d'accisa applicabile e l'indicazione dei motivi tecnici e/o economici giustificativi dell'utilizzo dell'unico contatore.

Luogo e data

Firma del rappresentante legale e Timbro aziendale

.....

.....

**ALLEGATO PUNTI DI FORNITURA ALLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA AI SENSI
DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995 n. 504
COME MODIFICATO DAL D.LGS 43/2025 (GAS NATURALE PER COMBUSTIONE PER USI NON DOMESTICI)**
Da compilarsi per le richieste multiple afferenti diversi punti di fornitura

**Elenco dei punti di fornitura gas naturale per i quali si chiede l'applicazione dell'accisa ai sensi del D.lgs
504/1995 n.504 come modificato dal Decreto Legislativo n. 43/2025**

N	PDR/REMI	UBICAZIONE (Via Civico Comune)	RAGIONE SOCIALE UTILIZZATORE FINALE (da compilarsi solo in caso di Cessione Calore)	ATTIVITÀ ESERCITATA NEL SITO (descrivere indicando anche il codice ATECO per ditte iscritte al registro imprese)	IMPIEGO DEL GAS	Riservato Aziende / Enti Ospedalieri e ASL (STRUTTURA OPERATIVA indicare SI o NO)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Pagina di

Luogo e Data

Firma del rappresentante legale

.....

.....

Assegnazione del profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna gas, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico 229/2012/R/gas

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a nato/a a
provincia di, il/...../....., residente a
provincia di, in via, n°
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che presso il Punto di Riconsegna PDR l'utilizzo del gas avviene con riferimento alla seguente categoria d'uso:

- ☐ Tecnologico (artigianale-industriale) (codice T1)
- ☐ Tecnologico + riscaldamento (codice T2)
- ☐ Riscaldamento (C1)
- ☐ Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (C2)
- ☐ Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (C3)
- ☐ Uso condizionamento (C4)
- ☐ Uso condizionamento + riscaldamento (C5)

e alla seguente classe di prelievo:

- ☐ 7 giorni/settimana (codice 1)
- ☐ 6 giorni/settimana (escluse domeniche e festività nazionali) (codice 2)
- ☐ 5 giorni/settimana (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) (codice 3)

Luogo e data

Firma

..... lì

Allegare obbligatoriamente: fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità e inviare via
entro il

SCADENZA E RINNOVO CONTRATTUALE

La scadenza del contratto per le offerte “Prezzo Fisso” e “Fisso - PUN Orario” è disciplinata dall’articolo 4.2 delle Condizioni Generali di Contratto. Il contratto stipulato per l’offerta “PUN Orario”, in deroga all’articolo 4.2 delle Condizioni Generali di Contratto, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da parte del Fornitore o del Cliente da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. almeno 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite domiciliazione bancaria o postale delle fatture.

Le presenti condizioni economiche sono valide fino alle ore del giorno, termine entro il quale è atteso un riscontro da parte del Cliente attraverso la sottoscrizione del contratto e degli allegati.

Offerta scelta:

☐ 3x1 Prezzo Fisso

☐ 2x1 Prezzo Fisso

☐ 3x1 PUN Orario

☐ 3x1 Fisso - PUN Orario

Energia Verde certificata da fonti rinnovabili

☐ SI

☐ NO

Informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzati per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nell'anno 2023 e alla composizione del Mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita nel 2023 (anche con riferimento al contratto di fornitura), come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)."

Mix energetico relativo ai contratti con energia elettrica prodotta esclusivamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili

Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix energetico per contratto (%)	Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%)	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da EstEnergy (%)
	2023	2023*	2023*
Fonti Rinnovabili	100	46,31	49,55
Carbone	0	5,27	10,29
Lignite	nd	nd	nd
Gas Naturale	0	42,99	33,81
Prodotti Petroliferi	0	0,9	0,9
Nucleare	0	0	1,62
Altre Fonti	0	4,53	3,83

(* dato pre-consuntivo)

Mix energetico relativo ai contratti con energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti non rinnovabili

Fonti primarie utilizzate	Composizione del mix energetico per contratto (%)	Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%)	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da EstEnergy (%)
	2023	2023*	2023*
Fonti Rinnovabili	7,02	46,31	49,55
Carbone	18,96	5,27	10,29
Lignite	nd	nd	nd
Gas Naturale	62,32	42,99	33,81
Prodotti Petroliferi	1,66	0,9	0,9
Nucleare	2,99	0	1,62
Altre Fonti	7,05	4,53	3,83

(* dato pre-consuntivo)

Luogo e data

Il legale rappresentante

..... lì

Nel caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

ALLEGATO 1 OFFERTA LIGHT GAS EST 25 12

ALLEGATO 2 - PUNTI DI FORNITURA

RAGIONE SOCIALE	POD/PDR	COMUNE E INDIRIZZO	CONSUMO ANNUO (kWh/Smc)	CODICE REMI	TRADER USCENTE	DATA DI DECORRENZA DEL RECESSO

Timbro e firma del legale rappresentante

.....

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Interessati	Tutti i Clienti che fruiscono di servizi energy (energia elettrica, gas).	
Titolare del trattamento	Il Titolare è EstEnergy S.p.A., con sede legale in Via dei Rettori 1, 34121 Trieste (TS) numero di telefono 040/2424800.	
Contitolari del trattamento	Per le finalità di cui alle lettere e, f, g, h, (limitatamente agli esiti dell'attività di verifica interna inerente informazioni sugli insoluti, sulle tempistiche di pagamento e su tentativi di frode) di cui al paragrafo "Finalità" che segue EstEnergy S.p.A. ed Hera Comm S.p.A. (con sede legale in Imola (BO), via Molino Rosso n. 8, numero di telefono 0542.843111) sono Contitolari del trattamento. Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, che le sia messo a disposizione l'estratto dell'Accordo di contitolarità sottoscritto dai Contitolari, inviando una richiesta ad uno dei canali di contatto indicati nel paragrafo che segue, "Diritti dell'Interessato e diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo".	
Data Protection Officer	Il DPO è il Responsabile della funzione Privacy, Information Security Compliance e Normativa QSA di Hera S.p.A. che potrà essere contattato presso Hera S.p.A., Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna o con mail a: dataprotectionofficer@gruppohera.it	
Dati personali trattati	Oggetto della presente informativa è il trattamento dei dati personali comuni necessari al soddisfacimento della richiesta o alla gestione dei rapporti intercorrenti tra le Parti. Considerato che i dati personali possono essere stati acquisiti da fonti diverse dall'Interessato, informiamo che il trattamento potrà avere ad oggetto anche le seguenti categorie di dati personali: - dati anagrafici - informazioni economiche e finanziarie.	
Fonte dei dati	Considerato che i dati personali possono essere stati acquisiti da fonti diverse dall'Interessato, informiamo che la fonte dei dati è rappresentata da istituti che forniscono valutazioni del credito e/o da enti autorizzati all'attività di investigazione.	
Base giuridica	Finalità	Natura del conferimento
Contrattuale/precontrattuale	a) Consentire la conclusione del contratto di fornitura e le relative attività preliminari, la sua esecuzione e l'adempimento delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili; b) Rispondere ad eventuali reclami, richieste, segnalazioni; c) Gestire il contenzioso (diffide; arbitrati; controversie giudiziarie; ecc.).	Il conferimento dei Suoi dati è volontario ma necessario per consentire al Titolare di erogare i servizi richiesti.
Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare	d) Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, disposizioni impartite dalle Autorità.	Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio.
Consenso	e) Effettuazione di contatti telefonici e comunicazioni elettroniche per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di prodotti o servizi diversi da quelli di cui alla lettera i), o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o, comunque, per finalità promozionali; f) Svolgimento di attività volte all'analisi delle preferenze, abitudini e/o scelte di consumo dell'interessato, dallo stesso manifestate anche attraverso l'utilizzo delle digital properties del Titolare (ad es. siti internet, Servizi Online, App, pagine social ecc.), al fine di offrire prodotti e servizi, compresi quelli di customer service, in linea con il suo profilo.	Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo.
Interesse legittimo	g) Svolgere le indagini per la rilevazione della soddisfazione del richiedente e migliorare i servizi offerti, fornire report di analisi dei consumi e proporre comportamenti efficienti per un uso più consapevole delle risorse ambientali; h) Valutare, in fase di acquisizione del Cliente, l'affidabilità creditizia del richiedente il servizio.	In relazione a tali Finalità, Lei può esercitare in qualunque momento il diritto di opposizione (salvo che il Titolare dimostri l'esistenza di motivi cogenti legittimi prevalenti e salvi l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria). L'opposizione non pregiudicherà in alcun modo l'esecuzione dei servizi richiesti.
Articolo 130, comma 4 del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come successivamente modificato e/o integrato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy")	i) Trasmettere, attraverso le coordinate di posta elettronica da Lei fornite, comunicazioni inerenti la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli già forniti (c.d. "soft spam").	Lei ha la possibilità di opporsi all'invio di soft spam anche inviando una richiesta scritta a uno dei canali di contatto indicati nel paragrafo che segue, "Diritti dell'Interessato e diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo". L'opposizione non pregiudica la liceità del trattamento prima dell'opposizione.
Articolo 130, comma 3-bis del Codice Privacy	l) Effettuare comunicazioni commerciali attraverso contatti telefonici o posta cartacea, previa verifica dei contatti presenti nel Registro delle Opposizioni.	L'interessato ha la possibilità di opporsi mediante l'iscrizione del numero di cui è intestatario e degli altri dati personali nel Registro delle Opposizioni.
Revoca del consenso	Il consenso può essere revocato in ogni momento inviando una richiesta scritta a uno dei canali di contatto indicati nel paragrafo che segue, "Diritti dell'Interessato e diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo". La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.	
Modalità del trattamento	Le modalità del trattamento per finalità di marketing comprendono anche: 1) l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata; 2) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo; 3) l'impiego del telefono e della posta cartacea.	
Destinatari	I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente incaricati all'assolvimento di tali compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. Il trattamento intero o fasi di esso potranno essere eseguiti per conto del Titolare da Società terze, appartenenti o meno al Gruppo Hera, le quali agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento. Ove necessario per ragioni contrattuali o per obblighi di legge o finalità istituzionali, nel rispetto della normativa privacy, i dati personali potranno essere comunicati a Terzi, ad Autorità competenti, a Organi di vigilanza e controllo. I suoi dati non saranno diffusi.	
Trasferimenti di dati fuori dall'Unione Europea - Spazio Economico Europeo	I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Ove si renda necessario trasferire i dati in Paesi extra-UE/SEE, questi saranno trasferiti in conformità a quanto previsto dal GDPR.	
Periodo di conservazione dei dati	Il periodo di conservazione dei dati è definito all'interno del documento Policy di data retention di EstEnergy S.p.A., rinvenibile sul sito internet della stessa, all'indirizzo www.estenergy.gruppohera.it , nella sezione Privacy Policy.	
Diritti degli interessati e diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo	Lei ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento e la portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del REG UE 2016/679) rivolgendosi direttamente al Titolare inviando una raccomandata a.r. - "Diritti dell'interessato"- indirizzata a: EstEnergy S.p.A., Via dei Rettori 1, 34121 Trieste (TS), tramite mail a clienti.business.NE@gruppohera.it oppure tramite pec a estenergy@pec.gruppohera.it oppure, quando l'esercizio del diritto riguardi una delle Finalità perseguite da EstEnergy S.p.A. in qualità di Contitolare del trattamento (ovvero quelle di cui alle lettere e, f., g., h. del Paragrafo "Finalità"), può rivolgersi anche a: - Hera Comm S.p.A., Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO), tramite mail a clienti.business@gruppohera.it oppure tramite pec a heracomm@pec.gruppohera.it . L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante competente.	

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DELL'ART. 6 DEL CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI

La Informiamo che per dare seguito alla Sua richiesta procediamo a trattare i Suoi dati come segue.

Interessati	I richiedenti un nuovo contratto per l'erogazione di servizi energy - Gas e/o Energia Elettrica.
Titolare del trattamento	EstEnergy S.p.A., con sede legale in Via dei Rettori 1, 34121 Trieste (TS) numero di telefono 040/2424800, posta elettronica certificata estenergy@pec.gruppohera.it.
Dati personali raccolti	I dati personali trattati sono: - codice fiscale e partita Iva - informazioni economiche e finanziarie raccolte dal Titolare attraverso la consultazione di sistemi di informazione creditizia (le informazioni comprendono anche delle elaborazioni)
Fonte dei dati personali	Il Titolare tratta: - le informazioni che Lei stesso ci fornisce; - le informazioni che ottiene consultando appositi sistemi (SIC). I dati personali utilizzati per la valutazione del rischio creditizio provengono dal Sistema di Informazione Creditizia (SIC) di CRIF S.p.A.
Base giuridica	Il trattamento si basa sull'interesse legittimo del Titolare alla corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti, alla prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità.
Finalità	I dati personali identificativi - codice fiscale e partita Iva- sono utilizzati per la consultazione del Sistema di Informazione Creditizia di CRIF S.p.A. Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate con la finalità di valutare il rischio creditizio: verifica della Sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Tali informazioni sono trattate per l'avvio di nuovi rapporti contrattuali, per le verifiche necessarie all'instaurazione e gestione di tali rapporti, anche precontrattuali, per la fornitura dei servizi suddetti e per le relative modalità e condizioni di pagamento. I Suoi dati saranno utilizzati nel processo decisionale automatizzato per la conclusione o l'esecuzione del Suo contratto con noi: in particolare per attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring).
Natura del conferimento	Il trattamento dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla sua richiesta.
Modalità	I dati personali saranno trattati con strumenti informatici ed anche in versione cartacea, con l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
Destinatari	I dati forniti non saranno diffusi. Il trattamento intero o fasi di esso potranno essere eseguiti da Società del Gruppo Hera, in particolare da Hera S.p.A., o da fornitori esterni, che agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente incaricati all'assolvimento di tali compiti, identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. Al fine di valutare il rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti, interroghiamo attraverso i suoi dati - codice fiscale e partita Iva- il Sistema di Informazione Creditizia CRIF S.p.A., autonomo titolare del trattamento. CRIF S.p.A. saprà che Lei ha presentato a noi una richiesta di contratto.
Trasferimenti di dati fuori dall'Unione Europea	I Suoi dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati	Il periodo di conservazione dei dati è definito all'interno del documento Policy di data retention di EstEnergy S.p.A., rinvenibile sul sito internet della stessa, all'indirizzo www.estenergy.gruppohera.it , nella sezione Privacy Policy.
Diritti dell'Interessato e diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo	Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano inviando una raccomandata a.r. - "Diritti dell'interessato"- indirizzata a EstEnergy S.p.A., Via dei Rettori 1, 34121 Trieste (TS), una mail a clienti.business.NE@gruppohera.it oppure una pec a estenergy@pec.gruppohera.it, oppure contattando i gestori dei SIC, ai recapiti sottoindicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20) Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.
Gestore del SIC	Il SIC da noi interrogato è gestito da: ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in via della Beverara 21, 40131, Bologna (BO) DATI DI CONTATTO: Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Zanardi 41, 40131 - Bologna (fax: 051/6458940 - tel: 051/6458900, e-mail: dirprivacy@crif.com ; PEC: crif@pec.crif.com ; sito internet: www.consumatori.crif.com). TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no
Data Protection Officer	Il DPO è il Responsabile della funzione Privacy, Information Security Compliance e Normativa QSA di Hera S.p.A. che potrà essere contattato presso Hera S.p.A., Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna o con mail a: dataprotectionofficer@gruppohera.it

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SIC:

Dati personali riferiti a richieste, comunicati da partecipanti	Per il tempo necessario all'istruttoria, comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione delle richieste
Dati personali relativi alla richiesta cui l'interessato ha rinunciato o che non è stata accolta	non oltre 90 giorni dalla data del loro aggiornamento (mensile) con l'esito della richiesta
Le informazioni di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati	12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi non superiori a due rate o mesi; 24 mesi dalla data di regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi. Decorsi i termini, i dati vengono cancellati salvo che nel mentre non siano registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti
Dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti avvenuta dopo la cessione del credito ad un soggetto che non partecipa al sistema	senza ritardo, purché il partecipante ne abbia avuto conoscenza
Le informazioni creditizie di tipo negativo relative ad inadempimenti non successivamente regolarizzati	non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale dalla data in cui è stato necessario aggiornare il dato, comunque massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento
Le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto che si è esaurito con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria	non oltre 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto <i>oppure</i> dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. conservazione ulteriore nel sistema se in quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati
I dati relativi al primo ritardo sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti	decorsi 60 giorni : a) dall'aggiornamento mensile; b) in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive; c) quando il ritardo si riferisce ad una delle ultime due scadenze di pagamento. I dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata.